



de 2018, na Penitenciária de Regime Fechado, na cidade de Pacaembu, a acusada teria remetido, para fins de entrega ao acusado Danilo 32,48 gramas da droga popularmente conhecida como "maconha", substância entorpecente que causa dependência, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06-07 e exame toxicológico definitivo de fls. 13-15.

Consta na peça acusatória que o acusado cumpria pena na penitenciária de regime fechado de Pacaembu. Segundo a acusação, o réu possuía em seu rol de visitas a denunciada Maria, sua genitora. Consta ainda que, por meio de envio de correspondências, os denunciados combinaram de introduzir drogas na unidade prisional em questão. Segundo a inicial, Maria, seguindo as orientações do acusado, em posse do entorpecente, acondicionou a droga na gola de uma camiseta destinada à entrega ao sentenciado.

A ré foi notificada e apresentou defesa.

O acusado foi notificado por edital e o feito foi desmembrado em relação a ele, formando-se os presentes autos (fl. 248).

A denúncia foi recebida.

Em audiência, houve desistência das testemunhas e foi realizado o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público e a defesa requereram a improcedência da ação.

É o relato necessário.

Fundamento e decido

Inicialmente, adianto que a acusação deve ser julgada improcedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo químico-toxicológico definitivo e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Entretanto, não há provas suficientes da autoria do réu.

O acusado disse, em juízo, que os fatos não são verdadeiros. Narrou que sequer queria receber o sedex, porque sua mãe sempre o avisava por carta que mandaria encomenda e nenhuma carta tinha sido enviada sobre aquele.

Não bastasse, as testemunhas de acusação, na fase administrativa, embora tenham esclarecido sobre o procedimento adotado, nada souberam precisar sobre a autoria do réu.

A bem da verdade, para o envio da correspondência basta que o nome do remetente esteja no rol de visitas; não há exigência, porém, de qualquer documentação do familiar, o que possibilita, por evidente, a utilização dos dados da visita por terceiros com ou sem a anuência do sentenciado.

Destaco, inclusive, que o exame grafotécnico realizado nos autos não encontrou elementos objetivos e subjetivos que levassem a identificar a mãe do acusado como aquela responsável pelo envio da correspondência (fl. 126).

Portanto, entendo que não há provas suficientes de que o acusado efetivamente encomendou o entorpecente.

Saliento, aliás, que a Constituição Federal consagra como direito fundamental a presunção de inocência (art. 5º, LVII), do qual se extrai a regra de que, havendo dúvidas acerca da configuração de algum elemento necessário ao surgimento da responsabilidade criminal, impõe-se a absolvição do réu.

Trata-se do princípio *in dubio pro reo*, que orientou o legislador quando da edição do artigo 386, VII, do CPP, segundo o qual o magistrado deve absolver o réu caso não haja provas suficientes para a condenação.

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência". (Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, p. 46).

Acerca do princípio citado, leciona Guilherme de Souza Nucci: "prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu *in dubio pro reo*. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu

convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição" (Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição, Editora RT, p. 750).

Portanto, não há outra solução para o caso além da absolvição da ré.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER DANILO DE SOUZA GOMES DA SILVA da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei, ressalvado os beneficiários da gratuidade processual.

Expeça-se certidão de honorários, de acordo com os atos praticados.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Pacaembu, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA